105年司法官律師考試 - 刑法（0301）

105年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
105年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-28、61-66題）

第1題（原第1題）

依據司法院釋字第 617 號解釋，有關刑法第 235 條散布猥褻物品罪之合憲性問題，下列敘述，何者錯誤？

(A) 性言論之表現與性資訊之流通，不問是否出於營利之目的，應受憲法言論及出版自由之保障
(B) 含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值之猥褻資訊或物品，一律禁止傳布
(C) 含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值之猥褻資訊或物品，一律禁止持有
(D) 對於製造、持有等原屬散布、播送及販賣等之預備行為，制定為與散布、播送及販賣等傳布性資訊或物品之構成要件行為具有相同不法程度之立法，乃屬立法之形成自由

答案：(C)

第2題（原第2題）

甲花錢僱請乙殺A，支付前金，約定事成之後給付後酬，乙於砍殺A數刀之後，不忍A之幼子在旁哭求，遂召救護車，乙於救護車抵達之前，即行離去，A 因救護車即時救援送醫倖免於難。就甲所為之論處，何者正確？

(A) 共同殺人未遂
(B) 共同殺人中止未遂
(C) 教唆殺人未遂
(D) 教唆殺人中止未遂

答案：(C)

第3題（原第3題）

甲駕車於警察臨檢時，未停車受檢，加速逃逸。警員 A 乃騎警用機車追趕，即將追及之際，甲故意擦撞A之機車，致A受傷。下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立傷害罪
(B) 甲成立傷害罪及妨害公務罪
(C) 甲成立妨害公務罪
(D) 甲成立肇事逃逸罪

答案：(B)

第4題（原第4題）

甲是書記官，承諾幫助受有罪判決人乙逃避刑事執行。在接受乙所贈送之50萬元後，交給妻子丙並告知實情，後來丙去購買黃金以掩飾來源。關於甲、丙的行為，下列敘述，何者正確？

(A) 丙成立收受贓物罪
(B) 甲與丙成立收受贓物罪之共同正犯
(C) 甲成立湮滅刑事證據罪
(D) 丙成立隱匿刑事證據罪

答案：(D)

第5題（原第5題）

關於藏匿隱避人犯罪與頂替罪，依實務見解，下列敘述，何者錯誤？

(A) 對同一犯人，先予藏匿，復頂替應訊在後，僅成立藏匿人犯罪
(B) 對同一犯人，先藏匿之於前，復使之離境而隱避在後，僅成立藏匿人犯罪
(C) 犯人自行隱避，現行法並未以之為罪；教唆他人隱避自己，亦不成立隱避人犯罪之教唆犯
(D) 一行為而同時藏匿同案之數名共同被告，僅成立一藏匿人犯罪

答案：(A)

第6題（原第6題）

甲患有妄想性精神分裂症。一日幻聽症狀發作，耳邊傳來不詳人士要求甲持刀砍殺父親乙，甲遂依該幻聽指示，至廚房拿菜刀自後方砍殺父親乙之頸部，乙經送醫手術急救存活。法官根據刑法第 19 條第1項判處甲無罪外，另根據刑法第87條第1項判處甲入相當處所施以監護處分，試問，法官判處監護處分之理由何在？

(A) 為了消滅甲之危險性，藉以確保公共安全
(B) 為了使一般大眾的心理產生威嚇作用而不敢犯罪
(C) 為了應報理念，以刑罰的痛苦來平衡甲所造成的惡害
(D) 為了維持與強化一般人民遵守法律的意願

答案：(A)

第7題（原第7題）

刑法第173條第1項之放火罪，罪質為何？

(A) 實害犯
(B) 具體危險犯
(C) 抽象危險犯
(D) 繼續犯

答案：(C)

第8題（原第8題）

基於同一犯意而在場所上、時間上相接近之條件下所為的數個同種舉止，學說上稱此為何？

(A) 接續犯
(B) 繼續犯
(C) 連續犯
(D) 牽連犯

答案：(A)

第9題（原第9題）

甲以殺人之意思殺 A，A 昏迷未死，甲誤認其已死，棄置於水圳，A 因溺水窒息死亡。甲之刑責，依實務見解，何者正確？

(A) 甲將A置於水圳時，不知A一息尚存。故對於A溺斃之結果僅成立過失致死罪
(B) 甲成立殺人之不能犯與過失致死罪
(C) 甲前行為成立殺人未遂罪，後行為則係過失致死罪
(D) A之死亡不違背甲殺人之本意，應負故意殺人既遂之責

答案：(D)

第10題（原第10題）

警員甲見A形跡可疑，乃攔下查驗證件身分，A伸手掏摸大衣口袋，甲誤以為A要取槍，遂開槍射擊，致其死亡。隨後發現，A只是欲取口袋中之香菸。下列敘述，何者正確？

(A) 甲係誤想防衛應阻卻殺人故意，僅成立過失致死罪
(B) 甲雖係誤想防衛，仍應成立故意殺人罪
(C) 甲雖應成立故意殺人，但僅負過失致死之罪責
(D) 甲係依法執行職務，雖屬故意殺人，但可阻卻其違法性

答案：(A)

第11題（原第11題）

監所管理員甲，與無公務員身分之乙，共同對受刑人 A 反覆實施傷害行為，含毆打、強灌辣椒水、罰坐冰塊…等。依實務見解，下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙兩人均應成立傷害罪之接續犯，且為共同正犯
(B) 甲應成立凌虐人犯罪之直接正犯，乙應成立傷害罪之直接正犯
(C) 甲應成立凌虐人犯罪之直接正犯，乙因無公務員身分，只能成立該罪之幫助犯
(D) 甲乙兩人均應成立凌虐人犯罪之共同正犯

答案：(D)

第12題（原第12題）

甲得知乙需錢孔急，建議乙奪取某商店店員 A 女頸上的項鍊變賣。乙遂邀丙共同作案，由乙進入商店內，丙坐在停放門口未熄火的機車上。乙假裝購物，趁A轉身時，徒手伸入A衣領內，拉扯其頸上的項鍊，得手後跳上丙的機車後座，二人迅速逃離。下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立普通搶奪罪的教唆犯，乙丙成立普通搶奪罪的共同正犯
(B) 甲成立普通搶奪罪的教唆犯，乙成立普通搶奪罪的正犯，丙成立普通搶奪罪的幫助犯
(C) 甲乙丙成立普通搶奪罪的共謀共同正犯
(D) 甲成立結夥搶奪罪的教唆犯，乙丙成立結夥搶奪罪

答案：(A)

第13題（原第13題）

甲駕駛自小客車，前往加油站自助加油，見 A 之信用卡插在加油機上，即持之盜刷加油新臺幣一千餘元。隔日，甲再持該卡購買日用品，簽單消費。依實務見解，甲應成立何罪？

(A) 侵占遺失物罪及詐欺取財罪，兩罪為想像競合犯
(B) 侵占遺失物罪及以不正方法由付費設備詐取財物罪，兩罪為數罪併罰
(C) 侵占遺失物罪及以不正方法由付費設備詐取利益罪
(D) 侵占遺失物罪、以不正方法由付費設備詐取財物及行使偽造私文書罪，三罪為數罪併罰

答案：(D)

第14題（原第14題）

甲自幼被 A 收養，平日與 A 感情不睦。某日，甲向 A 索討金錢花用，遭 A 峻拒，二人遂發生激烈爭吵。A乃電請甲之生父B前來婉勸，甲被B責罵後，一時失去理智，遂至廚房持菜刀將A及B二人砍斃。下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立二個普通殺人罪，想像競合犯
(B) 甲成立一個普通殺人罪及一個殺害尊親屬罪，數罪併罰
(C) 甲成立二個殺害尊親屬罪，數罪併罰
(D) 甲成立一個普通殺人罪及一個殺害尊親屬罪，想像競合犯

答案：(C)

第15題（原第15題）

甲經常遭鄰居A指責其亂丟菸蒂、電視音量過大等妨害社區秩序行徑，甲認為A存心刁難，遂於某日深夜，持空氣槍藏身於暗處，朝 A 宅門窗玻璃連續射擊數十彈，造成門窗玻璃全毀。下列敘述，何者正確？

(A) 甲之行為應成立刑法第353條第1項毀壞建築物罪之既遂犯
(B) 甲之行為應依刑法第353條第1項、第3項，論以毀壞建築物罪之未遂犯
(C) 甲之行為係攻擊他人門窗玻璃，成立刑法第354條之毀損器物罪
(D) 甲之行為係攻擊他人建築物，不能成立刑法第354條之毀損器物罪

答案：(C)

第16題（原第16題）

下列何者非屬刑法第222條加重強制性交罪的加重條件？

(A) 對未滿14歲之男女犯之者
(B) 以藥劑犯之者
(C) 利用自用交通工具犯之者
(D) 侵入住宅犯之者

答案：(C)

第17題（原第17題）

甲同時以A的名義偽造5張A所簽發的支票，依實務見解，甲應如何論罪？

(A) 成立五個偽造有價證券罪，數罪併罰
(B) 成立五個偽造有價證券罪，一行為觸犯數罪名，從一重處斷
(C) 成立一個偽造有價證券罪
(D) 成立五個偽造有價證券罪，連續數行為觸犯同一之罪名，加重其刑至二分之一

答案：(C)

第18題（原第18題）

甲搶劫便利商店時殺死店員A及顧客B，依實務見解，下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立二個強盜殺人罪結合犯
(B) 甲成立一個強盜殺人罪及一個殺人罪，數罪併罰
(C) 甲成立一個強盜殺人罪及一個殺人罪，想像競合
(D) 甲成立一個強盜罪及二個殺人罪，數罪併罰

答案：(B)

第19題（原第19題）

下列那一種保安處分，立法者賦予法院裁量權，得決定刑罰與保安處分執行的優先順序？

(A) 刑法第87條第2項之監護處分
(B) 刑法第88條第1項對施用毒品成癮者之禁戒處分
(C) 刑法第89條第1項對酗酒成癮者之禁戒處分
(D) 刑法第90條對有犯罪習慣者之強制工作處分

答案：(A)

第20題（原第20題）

甲想要教訓乙，以言詞及動作加以挑釁，乙出手攻擊甲，甲還擊，與乙扭打。甲雖遂其意圖將乙痛毆一番，但亦多處受傷。對乙之行為，下列敘述，何者正確？

(A) 乙係受甲所激，所為攻擊行為，情有可原，故不罰
(B) 乙之攻擊行為仍屬不法侵害行為，欠缺阻卻違法之正當性
(C) 乙所為之攻擊行為得為緊急避難之主張
(D) 乙所為攻擊行為，係受甲挑釁所致，屬於被動行為，故不罰

答案：(B)

第21題（原第21題）

甲得知舅舅A全家外出旅行，與乙、丙共謀到A宅偷取古董。乙、丙進入A宅行竊，甲則在遠處以手機告訴乙、丙古董的正確位置。得手後，3人將古董變賣分贓。試問，對於甲、乙、丙的行為，下列敘述，何者錯誤？

(A) 3人的行為符合刑法第321條加重竊盜罪的侵入住居的加重條件
(B) 3人的行為不符合刑法第321條加重竊盜罪的結夥三人以上而犯之的加重條件
(C) 對於甲的行為，減輕其刑
(D) 甲所犯之罪，仍屬告訴乃論之罪

答案：(C)

第22題（原第22題）

職業殺手甲受僱去殺害A，甲卻將長相酷似A之B加以殺害，下列敘述，何者正確？

(A) 甲殺錯人，屬於不等價的客體錯誤，得阻卻故意
(B) A與B之生命法益價值相同，故甲錯殺B之行為，屬於等價的客體錯誤，不得阻卻故意
(C) 甲因判斷錯誤而殺錯人，僱用者形同利用的工具有瑕疵，故甲錯殺B之行為，屬於打擊錯誤，不得阻卻故意
(D) 甲錯殺B之行為，屬於重大偏離的因果歷程錯誤，不得阻卻故意

答案：(B)

第23題（原第23題）

下列何者屬純正身分犯，行為人應依公務員之身分論罪？

(A) 市議會之秘書，虛報加班，詐領加班費
(B) 法院約聘之工友，扮演司法黃牛，向當事人詐取財物
(C) 市政府約聘之路邊停車收費員，見其好友之汽車停放於停車格，故意不予開單收費
(D) 便利商店之店長，將國稅局委託代收之稅款侵占入己

答案：(A)

第24題（原第24題）

甲得知乙竊取電纜一批，藏在路旁草叢內。乙不及銷贓即已因他案入監服刑。甲前往搜得電纜後，載到丙經營的資源回收場，丙知情仍以 6 萬元成交，並約定轉手後再行結帳，但未轉手前為警查獲。下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立竊盜罪，丙成立故買贓物罪
(B) 甲成立竊盜罪；丙無罪，因為尚未轉手賣出
(C) 甲成立侵占脫離物罪，丙成立故買贓物罪
(D) 甲成立侵占脫離物罪；丙無罪，因為尚未轉手賣出

答案：(A)

第25題（原第25題）

甲係 A 之父，因經濟困頓，又需照料極重度智能障礙之 A，身心俱疲，遂萌輕生念頭，決意帶同 A 共赴黃泉。甲帶領A往海邊之消波塊上，示意A跟隨一起跳海，A因而溺水死亡。甲遭海浪打回岸邊，於是打消自殺念頭，甲成立何罪？

(A) 殺人罪
(B) 遺棄致死罪
(C) 加工自殺罪
(D) 謀為同死之加工自殺罪

答案：(A)

第26題（原第26題）

甲在捷運站的電扶梯上見前方身穿短裙之A女頗有姿色，仍暗中持手機欲拍攝A裙下風光。當甲持手機探入 A 裙下，尚未啟動錄影功能時，因不慎觸及 A 之大腿內側，當場經 A 發覺而報警處理。試問甲成立何罪？

(A) 因尚未啟動錄影功能，無罪
(B) 刑法第234條公然猥褻罪
(C) 刑法第225條乘機猥褻罪
(D) 刑法第315條之1竊錄秘密罪

答案：(A)

第27題（原第27題）

有配偶之婦人甲，與男子乙通姦，經甲之配偶丙協同司法警察當場查獲，欲對甲、乙二人追訴，後經甲懇求，丙決定原諒其妻甲，乃僅對乙向檢察官提出相姦告訴。下列敘述，何者最為正確？

(A) 基於告訴不可分原則，檢察官須對甲乙二人均予以起訴
(B) 丙因宥恕其配偶之通姦行為，對乙喪失告訴權，檢察官對本案僅能為不起訴處分
(C) 檢察官受限於告訴效力，僅得對乙加以起訴
(D) 基於告訴不可分原則，告訴效力雖及於所有共犯，但檢察官仍得選擇起訴的對象

答案：(B)

第28題（原第28題）

甲在妻乙發現甲與丙的姦情後仍然我行我素，丙亦經常打電話向乙嗆聲甲已拋棄乙了，乙憤而與甲離婚。離婚後乙越想越氣，心有不甘，控告甲犯通姦罪嫌及丙犯相姦罪嫌。下列敘述，何者正確？

(A) 為防止配偶間因自訴程序對簿公堂，影響夫妻和樂，乙不得對甲、丙提起自訴
(B) 因乙可對丙提起自訴，基於自訴不可分，自訴之效力及於甲
(C) 雖然乙已經與甲離婚，對甲提起通姦告訴仍合法
(D) 乙只能對丙提起告訴，告訴之效力不及於甲

答案：(C)

以下為複選題（第61-66題），每題五個選項，至少二個正確答案。

第29題（原第61題）

下列何種情形成立湮滅證據罪？

(A) 偽造關於他人刑事案件之證據
(B) 變造關於自己刑事案件之證據
(C) 湮滅關於他人民事案件之證據
(D) 教唆他人隱匿關於自己刑事案件之證據
(E) 與他人共同湮滅關於他人刑事案件之證據

答案：(AE)

第30題（原第62題）

關於「客觀處罰條件」，下列敘述，何者錯誤？

(A) 指不法與罪責以外，影響犯罪成立與否的可罰性實體要件
(B) 若客觀處罰條件有所欠缺，應為無罪判決
(C) 行為人於行為時，必須認識客觀處罰條件的存在
(D) 客觀處罰條件亦屬構成要件要素
(E) 刑法第238條詐術締結婚姻罪，所定「致其無效或得撤銷之裁判確定」，為客觀處罰條件

答案：(CD)

第31題（原第63題）

甲無故侵入A所有之倉庫，以之為居所長達12年。A知悉後要求甲離開，仍不退去，A乃提起告訴，甲抗辯侵入住居罪為最重一年以下有期徒刑之罪，追訴時效為10年，追訴時效已過。下列敘述，何者正確？

(A) 追訴時效已完成，不得再為追訴
(B) 追訴時效已完成，不得再為告訴
(C) 追訴時效尚未開始，並無完成問題
(D) 因無停止事由，期間已超過10年，故時效應已完成
(E) 行為尚未終了前，並無停止時效的問題

答案：(CE)

第32題（原第64題）

某夜在山區甲欲對A強制性交，勒住A的脖子，A用力掙脫後逃跑，跌落山谷死亡。甲在山谷下找到A之屍體後，仍然對A進行性侵害。甲之行為成立下列何罪？

(A) 甲成立刑法第271條第1項殺人既遂罪
(B) 甲成立刑法第247條第1項污辱屍體罪
(C) 甲成立刑法第221條第1項強制性交既遂罪
(D) 甲成立刑法第226條第1項強制性交因而致被害人於死罪
(E) 甲成立刑法第226條之1強制性交與殺人罪之結合犯

答案：(BD)

第33題（原第65題）

關於背信罪與詐欺罪、侵占罪之論罪，下列敘述，何者正確？

(A) 背信與侵占罪性質為身分犯
(B) 背信與詐欺罪之成立，以行為致生損害於他人之財產或利益為結果要素
(C) 背信與侵占罪之成立，以行為人僅於為自己不法所有之意圖為限
(D) 利用受委任處理事務之機會，意圖為自己不法之所有，以詐術使委任人交付財物，應成立背信罪與詐欺罪，兩罪數罪併罰
(E) 利用受委任處理事務之機會，意圖為自己不法之所有，將所持有委任人之物侵占入己，應成立背信罪與侵占罪，兩罪數罪併罰

答案：(AB)

第34題（原第66題）

依實務見解，下列關於刑法偽造文書罪之敘述，何者正確？

(A) 第210條偽造私文書罪，乃處罰「有形偽造」，亦即無製作權者以他人名義作成文書，至於文書內容是否真實，並非所問
(B) 第215條業務登載不實罪，乃處罰「無形偽造」，亦即所登載之內容不實，且製作人與名義人不符
(C) 畢業證書遺失，自行偽造一張畢業證書，只要內容是真實且與原來證書一模一樣，並不成立犯罪
(D) 第214條使公務員登載不實罪，必須一經申報，公務員即有登載之義務，始成立本罪。如果公務員尚有實質審查之義務，並於審查後方為一定之記載，則不成立本罪
(E) 公務員不確定所登載於公文書之內容是否真實，也未加以求證就予以登載，成立第213條公務員登載不實罪

答案：(AD)
